

بسم الله الرحمن الرحيم (٤)

الحاضرة الأولى

د/ولاد علي

البحث في اللغة هو التفحص والتفتيش

وهو طلبك الشئ في اضطرار

والبحث ايضاً أن تسأل عن شئ وتستخبر (أنا أريد معرفة حقيقة هذا الشئ).

اصطلاحاً

هو إثبات النسبة ايجابية أو سلبية بين شئين

بطريق الاستدلال. "ثبت علاقة بين حاجتين سواء هذه العلاقة

وهذا الإثبات لابد أن يكون بالبرهان ايجابية أو سلبية". وهذا الإثبات لابد أن يكون بالبرهان والليلك.

مثال - ثبت أن لهذا السبب له علاقة بهذا الحكم فلا بد من استدلال.

ايضاً يعرف بأنه: الفحص والتقصي المنظم لمادة أي موضوع من أجل

إضافة المعلومات الناجمة إلى المعرفة الانسانية أو

المعرفة الشخصية.

ومن الذي أن يختلف العلماء في تعريف البحث. لاختلاف ميادينه وأهدافه.

"ولاحظ الهدف التعريف يختلف"

لذلك اختلف العلماء في تعريف البحث لاختلاف أهدافه. ولما هنا

لهذا استقصاء تلك التعاريف أو مناقشتها. فهذا خارج عن

موضوع دراستنا بل يكفي الوقوف على تعريف البحث لغة وتعريفه

اصطلاحاً عند بعض العلماء.

١٩) ماهو الفرق بين البحث وبين الدراسة؟

معنى الدراسة:-

هي قراءة الكتب وحفظها ودراستها.
فإذا قام العالم بدراسة موضوع ما ثم
كتب فيه كتاباً أو مقالاً يشرح فيه
العناصر ويوضحها فإن كتابه أو
مقاله هذه تعد دراسة وليس بحثاً.

حيث تعود ثمرة الدراسة بالفائدة على
الدارس نفسه.

يتميز البحث عن الدراسة في أمرين :-
الأول: متعلق بمعنى كل منهما :-
فمعنى البحث هو:

كل عمل علمي يقهر فيه جهد
الاستقصاء والتفتيش في جمع
المادة التي يتطلبها ثم تحليلها
وتفسيرها.

الثاني: متعلق بثمرة كل منهما :-
بينما ثمرة البحث لا تقتصر نفعها
على الباحث فقط بل يمتد نفعها
إلى غيره. (سواء طلاب باحثين ، المجتمع)

٢٠) ماهو البحث الإسلامي؟

كل دراسة موضوعية تبين أحكام أي مسألة من جانب الحياة التي نتعرفها
أو حل مشكلة من المشاكل بقيم الإسلام. "غير مخالف للشريعة"

قيمة البحث العلمي:

خلق الله - عز وجل - الإنسان وجعله خليفة في الأرض (أي يعمر الأرض
وينشر الإسلام) والإنسان يكتشف أسرار الكون لكي يبين
المعجزات وكل هذا كله يكون عن طريق البحث.
والعلماء اكتشفوا أسرار الكون عن طريق الإحاث.
فهذه هي قيمة البحث ولأداء هذه الرسالة يسعى الإنسان حاضراً للبحث
عن الحف والمستور من أسرار الكون والحياة طلباً للعلم واليقين
وقد حث الإسلام على طلب العلم.

وهناك أدلة كثيرة وأحاديث تدل على طلب العلم .
 بل جعل الإسلام طلب العلم من أشرف المقاصد وأسعى الغايات
 التي ينبغي أن يسعى إليها الإنسان
 « قال تعالى (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)
 « وقال تعالى (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 درجات)

• والبحث الإنسان تزيد معلوماته وتتسع مداركه .
 • والبحث العلمي والسمعي واد اكتساب المعارف من أرقم الوسائل
 للرقى الفكرى والمادى ، كما أنه المؤكد للكرامة والفضل الذين
 منحهم الله - تعالى - للإنسان من بين مخلوقاته
 " الإنسان يتميز عن سائر المخلوقات بالعقل "
 " والعقل يتغذى بالعلم "

• مادام الإنسان يسعى وراء المعارف فيتسع افقه وتنمو
 مداركه وتتخاضم خبراته فإذا فطن الإنسان أنه قد وصل إلى
 ضربة كافية من العلم فيعتبر جاهل . لأن العلم ليس له آخر
 " كذا ما كانت الأنسان عالم هناك / أعلم منه "
 إذاً فيعتبر جاهل ووقع في ظلمات الجهالة .

• ومأثور في الحكم أن المرء لا يعلم مادراً يطلب العلم .
 فإذا فطن أنه قد علم فقد جهل كما جاء في كتاب أدب الدنيا
 والدين نصيحة عبد الملك بن مروان لابنيه
 فكان يقول لابنيه " تعلموا العلم فإن كنتم سادة ففقتم ،
 وإن كنتم وسطاً سدتم ، وإن كنتم سوقة عشتم "
 أي لو كنتم سادة ورؤساء تفوقتم على السادة والرؤساء الآخرين ،
 وإن كنتم وسطاً سدتم أي لو كنتم من أوساط العالم خافتم كوا تفوقتم وأصعتم
 سادة لو أن كنتم سوقة لا أي من العامة عشتم أي عشت حياة كريمة
 وكل ده بالعلم .

* الغاية من البحث في (ماهي الغاية من البحث؟ ما هي الغايات؟)

ينبغي من البحث العلمي وإن اختلفت مبادئه فإنه ينبغي أن يهدف إلى إضافة علمية جديدة وتثقل في إبداع شيء لم يحسب إليه "أي موضوع بحث جديد لم يتفرق إليه أحد" أو شرح غامض (أي شيء كان غامضاً والباحث شرحه) أو تصحيح خطأ "البحث كان فيه أخطاء والباحث صححها" أو ترتيب منثور "أي معلومة كانت غير مرتبة والباحث رتبها" أو جمع مفرق أو تقصير طويل "كان البحث طويلاً والباحث اختصر بما يخص الموضوع فقط" أو نطق ناقص "أي كان البحث ناقصاً والباحث أكمله" وقد يفرغ على هذه الغايات غايات أخرى ولكن أن ترد إلى واحدة منهم.

* أنواع البحوث ومناهجها :-

أي الهدف الذي يتردد إليه الباحث

يتنوع البحث من حيث الغرض إلى :-
نوعين :- "وكذا غرض له طريقة للوصول إليها"

1- البحث الوصفي :
الغرض الأول :-

وهو البحث الذي يقوم على الوصف "وصف المسألة" وقياس المسألة ونسب نتائجها وذلك فيما يسمي بالعلوم الانسانية سواء أكانت دينية أو اجتماعية أو ثقافية وإليه ينتمي البحث الفقه المقارن. "بحث الفقه المقارن الذي يدرسه هو بحث وصف لأن احنا بنوصف المسألة ونحللها ونبحث عن آراء فيها ونستخرج القول الرابع"
الطريقة التي توصلنا إلى البحث الوصفية يعتمد البحث الوصف على النوع الاستقرائي.

الاستقرائي :- أي حصر كافية الجزئيات المتعلقة بالمسألة المعروضة وبعد فحص وقراءة كل شيء فلهذا إلى حكم له هو حصر كافية الجزئيات والوقائع ونفهمها ثم انشاء حكم عام بصورها.

قال الغرض الثاني: البحث التطبيقي :-

هو البحث الذي يقدم فيه الباث عن طريق التجارب العملية بدراسة عينات وتحليلها مفعلياً أو دراسة الظواهر الطبيعية وملاحظة تغيراتها وتأثيراتها ويتم ذلك بطريقة علمية منظمة ويهدف اكتشاف أشياء جديدة واكتشاف ابتكارات من خلال هذه الأبحاث التي تجريها للوصول إلى نظرية عامة.

ويعتمد هذا النوع من البحوث على المنهج التجريبي .
أي عن طريق التجربة بيده .

مفاهيم البحث العلمي :-

لا يعتبر حجم البحث معياراً لقياس البحث العلمي .

هذا حكم على البحث بأنه مقبول أو غير مقبول عن طريق عدد الصفحات
ليس مؤله وقصره هو الذي يحدد قيمة البحث . (X)

فلا بد أن تلتزم بما إكث به معايير ولكن البعرة به مفهوم البحث
رضائهم ومراعاة الجوانب الفنية والمعايير التي يجب
اتباعها في البحث العلمي .

مفاهيم البحث العلمي

الموضوعية تنقسم إلى موضوعية البحث .

الموضوعية (موضوعية البحث) :-

وتتمثل في عدم الخروج عن موضوع البحث . والالتزام بموضوع البحث .
فإن لو تفرعنا لم نخرج من موضوع البحث .

فلا يستطرد الباث إلى قضايا جانبية لا صلة لها بالبحث

لأن هذا فيه تشتت للقارئ بالإضافة إلى أنه يؤثر سلباً على المنهج
الرئيسي للبحث فيؤثر على مستواه (مستواه بيقول لو خرجت عن الموضوع)

وبعد تحت الموضوعية :-

١- تحييد المصطلحات المستخدمة "أي استبعاد مصطلحات خاصة بالبحث والموضوع الذي يتكلم الباحث فيه".
والغرض عند نقل الآراء من الغير ودون مصادرة للرأي أو دون تحيز لرأي معين والتعصب له ونقل جميع الآراء التي لها دليل واثبت لم يكن لها دليل.
ولا بد من الأمانة عند نقل الآراء والفقهية. "أي نقل الرأي صحيح"

٢- موضوعية الباحث :-

وتتمثل في مجرد الأفكار والاحكام من النزاعات الشخصية وعدم التعصب والتحيز مسبقاً لأفكار بعينها أو أشخاص معينين.

ثانياً: التراكم المعرفي :-

في خصائص البحث

فقد بذلك أن يستفيد الباحث من سبقه من الباحثين "أي يستفيد من بحوث القديمة" فيكمل الخطوات الصحيحة ويوسع النطاق من نهاية ما توصل اليه غيره.
"أنشؤوها توصلوا لايه وأكمل أو اجمع أو قاله غلط"

ثالثاً: الموضوعية :-

لا بد أن يكون أسلوب البحث منصبطاً ، وتفن تنظيم المعلومات وترتيبها والتدرج في عرضها مما يجعل عرضها عرضاً منطقياً سليماً.

مثلاً:

١- الأول نذكر صورة المسألة ثم نذكر أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف ثم نذكر آراء الفقهاء ثم نذكر سبب اختلافهم ثم نذكر أدلة كل فريق ومناقشتهم والرد عليه ثم بعد ذلك الرأي المختار

فيترجم القارئ من الرهد إلى اللعب ومن المعلوم إلى المجهول ومن المسلم به إلى المختلف فيه مع انسجام الأفكار وترابطها. وهنا تظهر خبرة الباحث من خلال استخدامه للمعلومات والأفكار بوضعها في موضعها الصحيح اللائق بها.

رابعاً: الدقة :-

وهي سمة يجب أن تلازم البحث العلمي فلا بد من الدقة وتحمل في جوهرها جميع السمات السابقة ابتداء من الباحث " كدقة في البحث لا بد أن ينقلها الباحث بدقة " لا منذ بدء التفكير في البحث وما يميز البحث العلمي عن غيره من أنماط التفكير هي الدقة.

#

الحاضرة؟

د/ولاء خنصر

شروط البحوث

الصفات

البحث بما يحتويه من تنظيم شكلي ومحتوي فكري لذا فإن من عناصر نجاح البحث وخرجه بالمستوى المطلوب هو وجود باحث كفء تتوفر فيه معظم صفات الباحث. (أما صفات الباحث؟)

1- الخيال والأصالة :- (الباحث يظهر بصمته في البحث)

هما عنصران لا غنا عنهما للإبداع والإضافة العلمية وإن كان هناك عدد من العلماء لا يعتقدون أن للأصالة أهمية في البحث فكل اكتشاف وكل توسع في الفهم يبدأ بتصور خيالي للمسألة لكي يستطيع البحث فيها.

* الخيال أن يكون لديه اتساع فكري ويرفع احتمالات البحث والموضوع الذي يتحدث عنه.

* الأصالة أن يكون لديه استقلال فكري أي لا يعتمد فقط على الآراء السابقة بل لابد أن يضيف إضافة جديدة "جدد مشكلة، يناقش أدلة للوصول للدليل الصحيح والرأي الرابع"

2- المثابرة لطلب العلم :-

أي يكون عنده صبر ويدلوا في طلب العلم لأن طلب العلم صعب وليس سهلاً. "فالمقدار من ولو كان قليلاً ولكنه يدوم عليه فإنه سيتوصل إلى قدر كبير من العلم"

أي (الصبر) صفة طلب العلم والمداومة والاستمرار عليه رغم المعوقات والمشايق كالسهر والبحث والتدقيق فهي السبل

لتحصيل العلم والوصول إلى نتائج علمية سليمة مدعمة بالدليل قال ابن الجوزي " تأملت عجباً وهو أن كلاً شئ نفيس خفيّر يفوق طريقه ، ويكثر التعب في تحصيله " فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحله إلا بالتعب والسهر والتكرار وهمل الذات والراحة .
والأمثلة على ذلك كثيرة :
* قال ابن كثير - رحمه الله - " وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة التي تهر بخاضره حتى كان يتعدد منه ذلك قريباً من عشرين مرة " فهذا يدل على المثابرة في طلب العلم .

(٣) **حب التعلم :-** " لوجب الموفق الذي تكلم فيه معرفة أوله واكتب كلامه فيه جريده وإدخاله فيه " هو الذات والمهمة الأساسية التي تعبت الباحث على التمتع في بحثه والوصول إلى نتائج سليمة .

(٤) **أن يكون الباحث على جانب من العلم والمعرفة :-**

أن يكون الباحث عند علم لكي يساعد في الفهم واستبصار المعلومات ويستطيع الترجيح والمناقشة . فإذا كان الباحث عند علم سابق فسيستطيع البحث والوصول إلى أدلة أقوى من التي ذكرت من قبل .
(٥) **القراءة والإطلاع :-**

أن يكون الباحث كثير القراءة والإطلاع لكي يجد نقاط جديدة تفيد في بحثه ، فيجب على الباحث أن يقرأ كلما ما يتصل ببحثه من مؤلفات قديمة وحديثة وأن يحسن فهم ما يقرأ ودراسة دراسة خاصة ومؤدية حتى لا يقع في الكثرة .

(٦) **أنه لا يأخذ ما يقرأه مما انتهر به غير قضية مسلمة لا تقبل المراجعة :-**

أي لا يأخذ رأي السابقين قضية مسلمة أي أن ده خلاص هو الرأي وأنه أمر واقع لا ، فلا بد عليه من البحث بحثاً صحيحاً .

أي لا يأخذ ما يقرأه قضية مسلماً لا يقبله المراجعة مما كانت شعبة
هذا الباحث وأنها حقائق لا يعترها السكت ولا يعترها خطأ
غلاب من البحث حتى لو كان رأى الشخص الذي أخذ منه موثوق فيه
بل يجب على الباحث أن يحص ما يقرأ فيعتمد ما يقدم علم دعائم
سليمة متينة.

٧. الانصاف والموضوعية :- " لا ينبغي الباحث رأيه علم شخصي أو رأي
(مثلاً: واحد شيعي قال رأى محمد وأنا لأحب الشيعة فهل هذا يعني أن أنا
لا أخذ رأيي؟ لا بل أخذ رأيه طالما أنه صحيح وأنا أكد منه

أي يكون جهد الباحث منصب على الموضوع نفسه الذي يبحث فيه
بصرف النظر عن من جهة هذا الموضوع وأن يتبع الرأى الحق
إذا تبين له ذلك مما قيل في صاحب هذا الرأى من اتهامات
وأن يرد ما رآه باطلاً.
(إذاً لو معلومة صحيحة فتأكد منها ، ولو معلومة خاطئة يرد عليها بالأدلة")
بعض النقر عن من الذي ذكرها.

فمثلاً: لا يرد قولاً حسناً من القصة للزمخشري "وهو ينتمى إلى فرقة
ولا رأياً وجيهاً لنافع بن الأزرق لأنه المعتزلة"
من الخوارج.

٨. الأمانة العلمية :- " أي يكون الباحث أميناً في نقل المعلومة وأن يوثقها
" مثلاً مجيب معلومة من كتاب واروح انبها لنفسه"
أي إذا الأمانة العلمية تتطلب من الباحث الدقة في النقل والعرض .
وعدم التسامح مع لفظ أو عبارة أو حرف واحد مما ينقل .
وذلك إذا كان الأمر في مجال الاستشهاد بنص معين ،
* أما إذا كان المراد مجرد عرض رأي أو ذكر علم من الأخبار فلا يلزم
النقل النصي .

٩ احترام رأي الآخرين :- إذا أراد الباحث نقد رأي فلا يعيب صاحبه بل ينقد بلبيل واحترام

فليس من حق الباحث أن يهون من رأي غيره، أو يقلل من شأنه هو من حقه نقد الرأي ولكن بلبيل ودون أن يعيب صاحبه ويكرمه ولا يتهمه "بدون أي اتهام" وبرهان
فلا لتزكك أدب البحث والموضوعية العلمية يجب الباحث الذلل في مثل ذلك المتاهات التي ترفنها روح البحث

٩ أوصاف الباحث ٩ أوصاف

أصلاً :-

- ١) الخيال والخيالة.
- ٢) المثابرة في طلب العلم.
- ٣) حب العلم.
- ٤) وأن يكون الباحث على جانب من العلم والمعرفة.
- ٥) سعة القراءة والأطلاع.
- ٦) أن لا يأخذ ما يقرأه مما انته به غيره قسمة مسجلة لا تقبل المراجعة.
- ٧) الانصاف والموضوعية.
- ٨) الأمانة العلمية.
- ٩) احترام رأي الآخرين.

١٠ مراحل البحث ١٠ أنا عينة أكتب بحث أبدأ برأيه؟

أولاً المرحلة الأولى

١ اختيار الموضوع :-

اختيار موضوع البحث هدف أهم مراحل البحث وأكثرها جهداً ومشقة إن يكون الباحث رصد الاختيار أمراً الكثير والكثير من المعارف والمؤلفات والأفكار التي طرقت في الميراث الذي يبحث فيه فلا بد أن يكون لها مواصفات معينة ولا سيما أن تراثنا الفقهي فيما يخص البحث الفقهي عظيم الثراء ولهذا يتضاعف من المعوكة التي يجدها الباحث ، والباص الحاد الهادق يجب بمسؤولية أعظم لأنه يريد

جاءاً يحقق فيه نتائج يذكرها له المعاصرون والباحثون من بعده فلا بد من البحث عن موضوع يحتاج إليه الغير ويكون موضوع مبتكر وليس قديماً حتى وإن كان قديماً فإن الباحث يزيد عليه .

عوامل الاختيار للموضوع

أولاً : الصياغة الدقيقة لعنوان الموضوع أو ترجمته :-
" أن يكون العنوان محدد ولا يكون كبيراً يشمل غير الموضوع الذي أكتب فيه ولا يكون صغيراً فله بمعنى موضوع البحث الذي يبحث فيه الباحث "

ثانياً : حجم الدراسة فيه كماً وكيفاً :-

أن يكون الموضوع الذي اخترت فيه يكون بمقدار البحث الذي سيكتب
فمثلاً بحث الترقية من ٣ صفحة لـ ١٠ صفحة أقصاه . فبحث الباحث عن موضوع في حدود عدد تلك الصفحات ولا يكون أقل ولا يكون أكثر .

مثلاً : بحث لاجاستير أو الدكتوراه لا بد أن يكون بحثاً وموضوعاً كبيراً ولا يمكن أن يكون الموضوع صغيراً فلا يقبله إن كان صغيراً .

ثالثاً : ملته بالمطالب الكيوية للجمعية الذي يندرج أن تسهم المعرفة في رقيه عملياً ومعادياً :-

أن يكون بحث معاصر وقضية معاصرة وشأن يحتاجه ، أو قضية قديمة ولكن جذبت لها أمور تحتاج إلى بيان حكمها .

رابعاً : ملته بميول المطالب ومعارفه :-

لا بد أن يكون البحث قريب من ميول الباحث الذي يبحث فيه .

خامساً : مراجع الموضوع ومدى توافرها :- " المقصود بوفرتها أن تكون سهلة الوصول

* أي أن تكون المراجع كثيرة وسهلة الحصول عليها وسهل الوصول إليها إليها
* أي تكون متوفرة ولا نعت بكثرة ، لأن الكثرة قد تكون مشكلة تدفع الطالب إلى نقول كثيرة تغيب معها بعض خصيتها .

أما قولنا المراجع تكون كثيرة ليس في نفس الوقت متكونين كثيرة أو لا يتوفر من المصادر كثيرة وعمل تضارب .

* وقد لا يواجه الطالب المبتدئ في السنوات الأولى من الكلية أو الجامعة مشكلة الاختيار الجيد .
 * أي اختيار البحث لا يعد مشكلة في الفرق الدراسية لأن المدرس يساعد الطالب على اختيار الموضوع " لأن المدرس يختار موضوعاً أو أكثر يناسب الطالب فيكتب كطالب فيها فيما عينه المدرس .
 - (أما بعد ذلك يكون اختيار الموضوع أمعياً)
 وأن لا يكون البحث المختار واسع جداً أو ضيق جداً وكلما كان ضيقاً كان أكثر ملاءمة للبحث وموضوع الدراسة حيث يلم الباحث ونجاءه المبتدئ .

(اختيار العنوان)

فإذا قام الباحث بتحديد موضوعه فعليه أن يختار عنواناً مناسباً لهذا الموضوع ، لأن العنوان يحدد هدف الباحث دائماً بسهولة ويسر .
 فالعنوان الجيد هو الذي يراعى فيه أمور :- (مواصفات العنوان)

① أن يكون مفصلاً ومعبراً عن موضوع البحث :-

أن يكون معبراً عن موضوع البحث أي عندما يقرأه أحد غيرهم الموضوع

② أن تظهر منه حدود الموضوع وإبعاده بوضوح وأن لا يتضمن ما ليس داخلياً في موضوع البحث .

أي لا يكون مستعياً من العنوان أي يشمل البحث فقط بحيث يكون محدداً لعالم البحث .

ثانياً

المرحلة الثانية : خطة البحث : أي وضع خطة للبحث .
 وهذه الخطة تنسج خطة مبدئية "الخطة الأولية"

فبعد تحديد الباحث لموضوع البحث وعنوانه فبعد ذلك يجب عليه أن يضع خطة أولية لموضوع البحث وهي بمثابة رسم هيكل للبحث .
 * يقوم فيها الباحث برسم صورة عامة للأفكار التي ستكون محور للبحث "أي النقاط الأساسية والعناصر"

ولذلك يجب خطة عامة تختلف من بحث لآخر وتختلف على حسب الموضوع أو نوع المادة أو المهمة المحددة للبحث. وغير ذلك من المؤثرات التي تعتمد بالضرورة على الاختلافات التي تحيط بكل موضوع.

وتعتبر مرحلة وضع خطة البحث أنسب المراحل لترتيب موضوعات البحث " يرتب فيها النقاط التي تهتم بها " وفيها اختلفت الخطة فلا بد أن تحتوي وفق صورتها التقليدية المقارن عليها (ط) **طالبا** : " هذه النقاط تكون في كل أنواع الأبحاث والمواضيع "

(1) العنوان : وهو الثمرة العلمية التي تعود من دراسة هذا البحث
(2) مقدمة البحث : وتستعمل على :
أولاً : الكلام عن البحث في سطور ، ثم بعد ذلك بذكر أهمية البحث ،
ثم سبب اختيار هذا الموضوع ،
ثم مشكلة البحث " لماذا تفرضت لهذا الموضوع "

(ثانياً : ذكر الخطة وتكتب في المقدمة

ومقدمة البحث تستعمل على أهمية البحث وهي الثمرة العلمية التي تعود من دراسة هذا البحث إذا كان نظرياً وتستعمل غالباً في البحث الفقهي لإبراز موقف الجواب العلمية أو وصفها أو شرحها وكشف ألقائخ عن بعض التفسيرات الخاطئة وإضافة دلالة جديدة للوصول إلى الرأى الرابع في المسألة مدعومة بالدليل.

(3) بتوبيح البحث : أي ذكر الأبواب والفصول
الترتيب : وهي تقسيم موضوع البحث إلى :-

الباب ينقسم إلى فصول والفصول تنقسم إلى مباحث والمباحث تنقسم إلى مطالب والمطالب تنقسم إلى فروع والفروع تنقسم إلى مسائل .

مراعياً البدء بالأهم فالأهم .

(4) المصادر والمراجع الأساسية فاجت.

فهذه العناصر تشكل خطة أولية للبحث ومنطقاً لحفّة كاملة لها.

- وقد لا تكون الخفّة كافية وافية منذ البدء "تحتاج ازدد وقول
- وكثيراً ما تتغير لتغير وتبديل يزيد أو أبواب وهكذا
- من قيمة البحث ويطبق أهمية
- * لهذا نميز بين الخفّة الأولى ١ والخفّة النهائية ٢:-

الخفّة الأولى يعدها الباحث بعد أن يكون قد
كون فكرة واضحة نوعاً ما.

أما الخفّة النهائية فهي تفصيل
وتفريع لكذلك المسكلات الرئيسية
والفرضية.

(ثالثاً: المرحلة الثالثة:- كتابة الموضوع نفسه أي كتابة المادة العلمية.

(جميع المعلومات من المراجع) وجمعها.

بعد أن يدرج الباحث أسماء المصادر والمراجع التي يريد أن يستفيد منها
في بحثه يبدأ في قراءتها قراءة متفحصية وعيقة
وقد تتحقق قراءته وتدوينه للمادة الغاية منها في وقت مناسب
لا بد له من اتباع خطوات آتية:-

(١) يراجع فهرس الكتاب الذي بين يديه ويحدد ماله صلة ببحثه.

(٢) يقرأ كد ماله صلة بالموضوع وينظم خلالها جميع ما يطالعه وقد
يحتاج إلى قراءته زهراً أو فقرة عدة مرات حتى يحسث فهمها والربط
بينها وبين التي قبلها وبعدها.

(٣) يكتب الباحث ما يستجده وما يراه مناسباً لبحثه في بطاقات ولا
يخطط التدوين في البطاقات

شرح ←

إذاً : دلوقتي أنا ماخذ من المراجع فهذا لا يخلو عن أمور :
 - الأول : أما ان أنا نقتل الجملة كما هي فهذا اسمه اقتباس .
 "أنا عابزة استرله بقوله من المراجع بنفس النصف فماخذ الجملة كما هي
 ونقلها في بحثي بين قوسيت ()"

- أو ممكن اختصار : الفرق أو ممكن تلخيص :
 ختار من القطعة نقاط معينة / أنا بقرأ القطعة كاملة واصيغها
 بأبدي أنا

إذاً : أنا بأخذ من المراجع : أما نقل أو اختصار أو تلخيص

- * ففي النقل الحرفي إذا كان النص صغير فينقل كما هو .
- * وإذا كان كبير يتجاوز صفحة أو أكثر فإن كان الكتاب في متناول يده ويسهل الاطلاع عليه وسهل عليه الرجوع إليه فيكتب في البطاقة فكرة موجزة عن النص ويدون فيها اسم الكتاب والكجز والصفحة وسنة النشر ومكان الطبعة . ليسهل الرجوع إليه .
- * أما إذا كان الكتاب لا يستطيع أحد الوصول إليه فلا بد عليه أن يدون ما يريد في عدة بطاقات حتى لو كان كبير أو تقدم بتلخيصه .

* وفي تلخيص المعلومات أو اختصارها يدون الباحث هذه الخلاصة ويكتب فيها اسم الكتاب واسم المؤلف ورقم الكجز والصفحة وسنة الطبع والنشر ومكان النشر .

* ويجب أن يفرق الباحث بين ما ينقله نقلاً حرفياً وبين ما يوجزه ويختصره .

نقله حرفي

التاريخ:

موضوع الدرس:

فيقيد عبارة مؤلف الكتاب بين قوسين ()
ولعد الانتهاز من النص بدون اسم الكتاب والمؤلف والجزء
وكذا بيانات الكتاب

و اما ما يخصه فلا يقيد بين قوسين وإنما يكتب
كلمة انتهى كتاب كذا
أي غنا ينقذ أحدهم الكتاب سيجد الشرح الذي ذكره

بعد ذلك مرحلة كتابة البحث : المرحلة الرابعة
واضافه

هذه المرحلة تأتي بعد أن تتم دراسة الموضوع من خلال المصادر
والمرادى صورته في ذهن الباحث

ثم يبدأ الكاتب في كتابته بحثه
الاصياغة النهائية للبحث

وفيها يصوغ الباحث موضوعه بعبارة وأسلوبه طبقاً لما هو مألوف
في ذهنه ويعالج قضايا من خلال تصوره وينبغي على الباحث
عند الاصياغة النهائية أن يراعي الآتي :-

- 1- أن ينتقى مادته العلمية ويبدأ بالأهم فالأهم
- 2- أن يعرض المادة العلمية عرضاً جيداً باختيار تعبيرات واضحة
والعرف بأسلوب سهل يسهل الاطلاع عليه وقراءته وفهمه
- 3- أن يتسم في كتاباته بالدقة والبعد عن الاحجاب بالرأي أو
الامعان فيما تسفيه الآخرين
- 4- وأن ينسب في الاساليب في الكتابة العلمية بالمساواة وهو
أن تكون الالفاظ في قدر المعاني
- 5- لا ينحاز لرأي ويترك رأي

هـ - أن يحسن الإيجاز ما صياغة التعريفات

ز - أن يراعى ترتيب الأفكار وترابطها وأن تكون أحكامه مبنية على مقدمات صحيحة توصل إليها .

ف - وإذا كان للباحث رأى مما صالته يخالف به من سبقوه فلا بد أن يكون رأيه مدعم بالأدلة .

ق - أن يحسن توثيق النقول :-

وإن أراد الكتابة من عنده فيوضح ذلك .

- فيقوم بعزو الآيات القرآنية في الهامش بذكر اسم السورة ورقم الآية

- ولو جزء من الآية فيقول جزء من الآية في سورة كذا ورقم كذا

- ويقوم بتضريح الأحاديث النبوية والكم عليها .

تضريح الحديث أي ذكر من قاله وما هو حديثه .

هناك كتب متون مثل كتاب البخاري ومسلم

فلما جيب الحديث من المتون تذكر متلوه فقط لأن درجته منخفضة

أن كتاب البخاري ومسلم صحيحين

أما التضريح فلازم أن ذكر اسم من قاله ودرجته .

ن - أنا نستخدم الباحث في كتابته علامات الترقيم والتشكيل .

والآيات القرآنية والأحاديث لابد أن تشكّل .

ولو كلمة معية يصعب قراءتها لابد أن تشكّل .

وهذا كله لكي يساعد القارئ في فهم مراد الباحث بسهولة

ويسر .

وقتنا ٣ طرق لترقيم الهامش:

١ - ٢ - ٣

١ - البدء بتريقيم الهامش ١ ٢ ٣ وهكذا لغاية آخر البحث.

٢ - كما فعل براءة تريقيم جديد.

٣ - وفيه بكل صفحة تريقيم وهذا هو الأصح والمتداول.

ثاني

١ - الأولى: وهي أسهلها وأكثرها شيوعاً وهي وضع أرقاماً مستقلة مسلسلة لكل صفحة على حدة مبتدأة من رقم ١.

٢ - ثانياً: إعطاء رقم مسلسل لكل فصل على حدة.

٣ - ثالثاً: الرسالة كلها.

٤ - نتحدث الآن عن مقدمة البحث:

قد يبادر إلى ذهن الباحث أن المقدمة هي أول ما يكتب في البحث لكن في الحقيقة الأولى والأقرب للموضوع الصحيح للبحث أن يكتب بعد الفراغ منه "يعني نكتب المقدمة بعد ما نخلص من الموضوع".

أذ بعد إتمام الصياغة النهائية للبحث تكون قد اتفحت صورة البحث تماماً واكتمل بناؤه العلمي وحينئذ يكون من السهل تحديد النقاط وخصر المعلومات التي يرغب في تدوينها في المقدمة.

أذ مقدمة البحث تعتبر هي وجه البحث الذي نكتبه فنبين أن تكون هذه الواجهة متوية ومتسلسلة الأفكار وواضحة الأسلوب ومتناسكة المعاني لكي تجذب القارئ لقراءة الرسالة من غير ملل ولا كلل.

* وينبغي أن ترمى في المقدمة الأمور الآتية [١]

[١] أولاً ببدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم
 لحديث البخاري (كأن أمر نبي الله لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتدأ من نزول
 البركة)

ثم ينبغي بالحمد لله والثناء على رسوله الله

ولبعد ذلك مقابلة من المندوب فماكد عمل من الأعمال العلمية.

[٢] قيد موضوع البحث الذي يتصل به اباحت بعرضه.

[٣] الإشارة إلى القيمة العلمية للبحث وأهميته.

[٤] أبواب اختيار الموضوع . مثلاً لثمة التسارلات فيه أو كجاجة النماذج
 ومكذا

[٥] قيد المنهج الذي يسير عليه الباحث .

[٦] التقسيمات الأساسية لموضوع البحث وغالباً ما تكون في
 (مثلاً) واشتغل الفصل الأول ثم مدحيت وهكذا
 صورة أبواب مندرجة تحتها فصول والفصول مشقة على
 صحت والمباحث مشقة على مطالب والمطالب يندرج
 تحتها فروع والفروع يندرج تحتها مائل.

ما الفرق بين الحقيقة والقيمة

تتناول فيه الباحت أمور لها صلة
بالموضوع نفسه الذي يتحدث فيه
وإن لم تكن من عليه أو ذات علاقة
جوهرية به

فهي حديث عن البحث والبحث
بعيد الصلة عن الناحية العلمية
الموضوعية للبحث

"هو يتحدث عن البحث ككرد"

بعد ذلك خاتمة البحث :-

تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في البحث فذلك
هو تحتاج إلى العناية الشديدة في ترتيب الأفكار واختيار
المحل والألفاظ بطريقة سلسلة وخالية من التعقيدات
والصعوبة.

بعد ذلك الفهارس :-

تعد الفهارس من لوازم البحث العلمي إذا لها دور كبير
في البحث العلمي وبناء المعارف الإنسانية حيث
توفر لطالب العلم سهولة البحث عن ما يريد به إذا هذه الفهارس
مهمة

خاصة تشتت ما يأتي :-

هناك فهرس موضوعات إلى الذي يقدم تفصيل الموضوعات التي
يقدرها البحث خلال الفصول

وه آخر صفحة
في البحث

* فهرس المصادر والمراجع ~~بجمع~~ بجمع كد المراجع الخاصة التي تم ذكرها ويكون مرتباً ترتيباً هجائياً .

- أولاً بكتب القرآن الكريم .
- ثانياً فهرس التفسير كد ما يتعلق بالتفسير .
- ثالثاً : كتب الأحاديث سواء كتب متون ، كتب تخريج ، كتب شرح .
- رابعاً : كتب الفقه .
- خامساً : الكتب العامة .

✱

المحاضرة الـ ٣
قاعدة في فقه
داوود عنتر

فقه
* تعريف الفقه المقارن - هو مكون من كلمتين ^{فقه} مقارن

تعريف الفقه لغة: هو الفهم مطلقاً. ⇒ والتعريف الأول هو الأصح لأنه تعريف عام
ومثال بعض العلماء تعريف آخر في اللغة:
هو الفهم العميق الذي يقتضي بذل الجهد العميق

(قالوا يا شبيب لا نفقهوا كثيراً مما نقول)
لا نفقهوا أي لا نفهم

اصطلاحاً ← عرفه أبو حنيفة: بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها
"أي ما الحقوق التامة والواجبات التي عليها"

وتعريف أبو حنيفة تعريف عام يشمل الأحكام العملية مثل الصلاة والصوم
والزكاة وأيضاً يشمل أحكام الاعتقاد مثل رؤية الله وكلام الله.
أي يشمل الفقه وغير الفقه

فهو تعريف عام يشمل الاعتقاديات والعمليات ولما كثرت العلوم
والمؤلفات إلى بعض العلماء لتعريف الفقه تعريف آخر
مثل تعريف الشافعية:

فالفقه في المعنى المشهور الذي ذهب إليه الشافعي
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية
للعامة وهي تلك العملية فقط وليست الاعتقادية

وهذا هو التعريف الدقيق للفقه

لفظ **المقارن** لغة : من قرن أي وصل

ويأتي بمعنى آخر ← **مقارن**

أي مقارن شيء بشئ → وهذا هو التعريف

أي من "المقابلة"

(خفت نقابك آراء المذاهب حتى نستطيع ترجيح أحد

الآراء).

امصطلحاً ← مقارنة الرأي بالرأي أي مقابله ليعرف مدى اتفاقهما أو اختلافهما وأيهما أقوى وأسد بالدليل.

(الفقه المقارن) كتركيب

تعريفه ← عند الفقهاء القضاة في الفقه القديم كانوا لا يذكرون هذا المصطلح بل كانوا يطلقوا عليه لفظ علم الاختلاف.

* لفظ الفقه المقارن لم يعرف إلا عند المعاصرين.

* في القدم كانوا يقولوا عليه علم الاختلاف.

تعريف علم الخلاف ← قال سعد الدين التفتازاني : هو علم الاختلاف الواقع بين المجتهدين. وهذا التعريف يشمل الخلاف في الفروع والأصول.

هم الذين أطلقوا عليه لفظ الفقه المقارن.

عرفه بعض المعاصرين ← علم يبحث في أقوال الفقهاء وأدلتها ومناقشتها والترجيح بينها من غير إرباب المذاهب وبدون الاعتماد على أصولهم. أي بدون الميل لمذهب معين أو أصول معينة.

وإن قيلوا : للرأي الذي له دليل قوي

أي بدون النظر لمذهب صاحب المذهب

* الفرق بين علم الخلاف عند القدماء ، والفقه المقارن عند المعاصرين :

ولم يخلف عند القدماء ويفترض رأي ويستند له ويستدل له فقط .
أما الفقه المقارن أقرب إلى الموضوعية بينما الفقه المقارن يعرف الآراء المختلفة وصيغ الأدلة ثم يرجع الرأي الذي يستند إلى الأدلة الأقوى "يرجع طاقوي دليله بعد موازنة جميع الآراء".

(وجه الشبه)

وبالرغم من اختلافهم ولكن كد منهم يشبه الأخر في الموضوع وطبيعة البحث

* هل الخلاف يعني الاختلاف؟

القول الأول: هناك فرق بينهم في أن الخلاف هو القول الذي ليس له دليل أما الاختلاف فهو القول الذي له دليل.

القول الثاني: لا يوجد فرق بين الخلاف والاختلاف (لما الاتنين بمعنى واحد) ويستعمله كد منهما بمعنى الآخر.

القول الثالث: أن الخلاف أهم من الاختلاف أي يشمل الاختلاف وغيره.

(ج) ماهو موضوع علم الفقه المقارن : مسائل الأحكام الشرعية

العملية القضائية التي اختلف فيها الفقهاء

هل يخلف فيه الأحكام الاعتدالية؟ لا
القضائية؟ لا ، لأن القطعية ثبتت بدليل قطعي .

* لقرة البحث في الفقه المقارن:

هو من أجل مجالات الدراسات الشرعية لماذا؟ لأنه يهدف إلى دراسة آراء المذاهب المختلفة وأدلتها وقيلها وصلاً للرأي الرابع مما يوسع الملكة الفقهية ويقلل التعصب المذهبي

فوائد أهم الخاتمة:

أولاً: إثراء مدارك الباحث نتيجة لسهولة الاطلاع عن ما صر في المسألة.

ثانياً: يجعله الباحث قادراً على بيان منشأ الخلاف وسببه.

ثالثاً: الموازنة بين الأدلة لبيان مدى قوتها

لترجيح الرأي الذي يستند إلى الدليل القوي.

رابعاً: يجعله الباحث قادراً على التوفيق بين الأدلة المتعارضة وبيان ربه أكت "إن إلهما اصع وأربع".

خامساً: التخلص من التعصب المذهبي.

سادساً: إحياء التراث الإسلامي للانتفاع به حاضراً ومستقبلاً.

حكم الاختلاف في المسائل الفرعية: (هل يجوز الاختلاف في المسائل الفرعية؟)

أولاً: الخلاف قد يكون في الأصول مثل العقيدة (رؤية الله) فهل يجوز فيها خلاف؟ لا

- إذاً الخلاف لا يكون في الأصول وهذا ليس موضوع بحثنا في الفقه المقارن (بحث الفقه المقارن لا يشمل).

- والخلاف قد يكون في الفروع وهو تنقسم إلى قسمين:

1) فروع معلومة من الدين بالضرورة مثل فرضية الصلاة وفرضية الصوم فهذه أيضاً لا يجوز فيها خلاف

والفروع المعلومة من الدين بالضرورة أيضاً ليست موضوع بحثنا.

2) الفروع الاحتمالية (الظنية): التي يجهد فيها الفقهاء

التي قد تختلف أدلتها فحينئذ لا نعلم حكمها فهذه الخلاف فيها واقع وهو موضوع البحث.

إذاً موضوع بحثنا هو الفروع الاجتهادية

إذاً لا تشمل الأصول ولا الفروع المعلومة من الدين بالضرورة.

* **الدليل على أن الخلاف من الفروع الاجتهادية واقع** *

هل وقع الخلاف فيما صدر الرسول (ص) بين الصحابة؟ أريد.

الخلاف في: قصة بني قريظة

عندما كانت الصحابة يتجهون إلى بنو قريظة وقال رسول الله (ص) لا تأكلوا
العصر الا في بني قريظة

فبعض الصحابة أدركهم العصر وهم في المريت فبعضهم صلوا
والعصف الآخر لم يصل الا في بنو قريظة.

« وارسول الله (ص) لم ينكر عليهم ولكنه أقر الاثنين.
فهذا دليل على وقوع الاختلاف بينهم لأنه لم يوجد دليل قطعي.

فحتى الصحابة اختلفوا فيها لأنها حائل اجتهادية.

في الاختلاف الفقهي هل هو رحمة؟ اختلف الفقهاء إلى ٣ أقوال:-

القول الأول: اختلف مجتهدى الأمة (الفقهاء) في الفروع، رحمة

"قال الله (ص) مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به"

أي إذا جاء الدليل في الكتاب فيجب العمل به ولا عذر لأحد في تركه
فإذا تركه أحد ضار به يعاقب على ذلك.

فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة رسول الله "فمنه من طاعة"

فإن لم يكن سنتي فما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة

الجنود في السماء فأبوا أخذتم به اهتديتم واختلفت
الصحابة لكم رحمة"

ما يؤكد ذلك: عن بعض الصحابة عن عمر - رضي الله عنه - "ما أحب أن

أصحاب رسول الله (ص) لم يختلفوا"

(٤) أن يكون الحديث قد بلغه وثبتت عنده لكن نفسه هو عارف الحديث ولكن نفسه فلا يستطيع أن يستدل به.

(٥) الاجتهاد بالقياس : لأن القياس نفسه اختلف الفقهاء في الاستدلال به. فهذا أدى إلى اختلافهم.

مراتب الاجتهاد :-

(١) الاجتهاد المستقل بنفسه (مثل أئمة المذاهب).
"أن يستقل أنه يضع قواعد وأصول لنفسه ويسير عليها"

(٢) اجتهاد مطلق أي غير مستقل (مثل تلامذه الأئمة).
"فهم ليس لهم قواعد ولكن يسيروا على قواعد الأئمة".

(٣) الاجتهاد المقيد أو اجتهاد المسائل التي لا زل فيها عن صاحب المذهب أو اجتهاد التخريج كالمعنى واحد.
أي المسألة والكم ليس له دليل ولا زل فيقوم الاجتهاد بتخريج هذا الكم له حكم آخر لأئمة المذهب.

(٤) اجتهاد الترجيح هو من يقوم بالترجيح بين القولين في المسألة.
"المسألة فيها قوليت أو مذهبت داخلة المذهب فهو يقوم بالترجيح بينهما"

(٥) اجتهاد الفقيه أي ينظر إلى فتوى إمام وفتوى إمام ثم يختار الأقوى ويميز بين القوى والضعيف.

##